

Публічний договір (оферта)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір про надання інформаційних послуг, представлених на сайті <https://larenconsalting.github.io/>

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному замовнику перед іншим. Шляхом укладення цього Договору замовник повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту оплати послуги на рахунки виконавця.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Замовника, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір про надання інформаційних послуг дистанційним способом (далі –«Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, яка була обрана замовником на сайті Виконавця дистанційним способом.

1.2. Сайт – сайт Виконавця за адресою <https://larenconsalting.github.io/> створений для укладення договорів про надання інформаційних послуг на підставі ознайомлення Замовника із запропонованим Виконавцем описом Послуг за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років або юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка отримує інформацію від Виконавця та сплачує кошти на рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець – ФОП Ландер Л.М., ЄДРПОУ 3161723364, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої:

Фактична адреса

Україна, область Миколаївська, м. Миколаїв, вулиця 3-я Слобідська 107/1, кв. 47

Юридична адреса

Україна, область Миколаївська, м. Миколаїв, вулиця 3-я Слобідська 107/1, кв. 47

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов'язується надати послугу з консультації щодо відкриття, розвитку, маркетингу та управління в створених або існуючих салонах краси Замовника, а Замовник зобов'язується оплатити послуги на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Замовником умов Договору вважається дата переказу коштів Замовником на рахунок Виконавця. У разі необхідності, за бажанням Замовника, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Замовник оформлює замовлення, зробивши замовлення за номером телефону, вказаним на сайті та сплачує кошти на поточний рахунок.

3.2. Виконавець має право відмовитися від надання послуг Замовникові у випадку, якщо відомості, надані Замовником під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення Замовник зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну Виконавцю для виконання замовлення:

3.3.1. ім'я Покупця; 3.3.2. рід занять; 3.3.3. контактний телефон.

3.4. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за надання неякісної послуги Замовнику.

3.5. Ухвалення Замовником умов цієї Оферти здійснюється при оформленні Замовлення по телефону. Після оформлення Замовлення по телефону дані про Замовника вносяться до бази даних Виконавця.

3.6. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.7. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови надання послуг), шляхом оформлення Замовлення, Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він надає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Замовник має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника з метою виконання замовлення Замовника. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

4. Ціна Послуг

4.1 Ціни на Послуги визначаються Виконавцем самостійно та повідомляються Замовнику в телефонній розмові.

4.2 Ціни на Послуги можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої Послуги, вартість якої оплачена Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

4.3. Зобов'язання Замовника по оплаті Послуг вважаються виконаними з моменту надходження Виконавцю коштів на його рахунок.

4.4. Розрахунки між Замовником та Виконавцем за Послуги здійснюються шляхом переказу коштів на рахунок Виконавця.

5. Права ті обов'язки Сторін

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Надати Замовнику послуг у відповідності до умов цього Договору та замовлення Замовника.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Замовника і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Замовника.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Послуги, в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовника.

5.3 Замовник зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Виконавцем.

5.3.2 На виконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Замовника, і достатні для надання Послуги.

6. Відповідальність

6.1. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику або третім особам внаслідок неналежного виконання рекомендацій Замовником.

6.2. Замовник не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання своїх зобов'язань у випадку надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.

6.3. Виконавець та Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

6.4. Виконавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Виконавця і / або Замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Інші умови

8.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають між Замовником та Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Замовник та/або Виконавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Виконавець – ФОП Ландер Л.М., ЄДРПОУ 3161723364, який діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої:

Україна, область Миколаївська, м. Миколаїв, вулиця 3-я Слобідська 107/1, кв. 47

Телефон

+380631277923